

L'équivalence de garanties et la substitution

Fiche mémo détaillée — l'équivalence ne se discute pas, elle se vérifie

1 · La question, et pourquoi elle est décisive

LE PROBLÈME POSÉ PAR LE MODULE 4

Le prêteur **ne peut pas refuser** un contrat présentant un niveau de garantie **ÉQUIVALENT**.

Mais équivalent à quoi, et SELON QUI ?

Si la banque décidait seule et à sa convenance, le droit du module 4 ne vaudrait rien : il lui suffirait de dire non.

LA RÉPONSE

L'ÉQUIVALENCE N'EST PAS SUBJECTIVE. Elle se mesure **CRITÈRE PAR CRITÈRE**, sur une **liste publique** — et la banque a dû annoncer ses exigences **À L'AVANCE ET PAR ÉCRIT**.

Vous pouvez donc savoir AVANT de déposer une demande si elle a des chances d'aboutir.

2 · Le cadre — l'avis du CCSF

Le cadre a été posé par un avis du **Comité consultatif du secteur financier (CCSF)** du **13 janvier 2015**, qui établit une **LISTE DE PLACE** permettant de comparer objectivement deux contrats.

18

critères sur le **SOCLE**
décès · PTIA · invalidité · incapacité

8

critères sur la **PERTE D'EMPLOI**
garantie facultative

11

AU MAXIMUM
opposables sur le socle

4

AU MAXIMUM
opposables sur la perte d'emploi

POURQUOI CE PLAFOND EXISTE

Une banque **NE PEUT PAS** empiler les exigences à l'infini pour rendre toute délégation impossible. **Le plafond est là exactement pour ça.**

Point	Contenu
Comment la banque choisit	En cohérence avec les garanties de son propre contrat de groupe , selon sa politique de risques , et en fonction du type d'opération et du statut professionnel de l'emprunteur — salarié, indépendant, senior
Portée des critères retenus	Depuis l'entrée en vigueur du dispositif en 2015, ce sont LES SEULS sur lesquels un refus de non-équivalence peut se fonder

3 · Le document central — la fiche standardisée d'information

COMMENT SAVOIR QUELS CRITÈRES VOTRE BANQUE A RETENUS

La réponse tient dans un document : **LA FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION**.

Elle est **remise dès la phase de simulation** et comporte une rubrique listant **LES EXIGENCES DE L'ÉTABLISSEMENT** en matière d'équivalence. Les établissements communiquent également leurs exigences générales **sur leur site internet**.

Les critères ne se devinent pas. ILS SONT ÉCRITS — et écrits AVANT la demande.

NE PAS CONFONDRE AVEC LA FISE DE LA JOURNÉE 12

LA FISE — fiche d'information standardisée européenne — porte sur **LE CRÉDIT** : ses caractéristiques, son TAEG.

LA FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION dont il s'agit ici porte sur **L'ASSURANCE** et sur les **exigences d'équivalence**.

4 · La méthode, en quatre temps

① RÉCUPÉRER	② VÉRIFIER	③ CORRIGER	④ DÉPOSER
La fiche standardisée d'information de la banque, et y lire la liste des critères exigés <i>Sauter cette étape est l'erreur la plus coûteuse</i>	Critère par critère, sur les conditions générales du contrat envisagé	Traiter les écarts AVANT de déposer : demander à l'assureur d'ajuster — ce que permet un contrat individuel (<i>module 3</i>)	La demande, avec les pièces, en sachant qu'elle est conforme

CE QUE CETTE MÉTHODE CHANGE

On ne dépose plus une demande **EN ESPÉRANT** qu'elle passe.

ON DÉPOSE UNE DEMANDE DONT ON A VÉRIFIÉ QU'ELLE EST CONFORME.

5 · Sur quoi portent les critères — c'est tout le module 2

Le critère porte sur...	Ce que vous avez vu au module 2
La DÉFINITION de l'incapacité	« Sa profession » (favorable) ou « toute profession » (restrictif)
La DURÉE DE FRANCHISE	30, 60, 90 ou 180 jours — 3 300 € d'écart sur l'exemple du module 2
Le DÉLAI DE CARENCE	Il part du contrat , là où la franchise part du sinistre
Le MODE D'INDEMNISATION	Forfaitaire ou indemnitaire — 3 900 € d'écart
Les SEUILS d'invalidité	66 % pour l'IPT, 33 à 66 % pour l'IPP — standards de marché
Les affections DORSALES et PSYCHIQUES	Les deux exclusions qui portent sur ce qui arrive le plus souvent
Les LIMITES D'ÂGE et modalités de prise en charge	

LE LIEN À FAIRE, ET IL N'A RIEN D'UN HASARD

Souvenez-vous du module 2 : **trois contrats portant tous la mention « ITT »** versaient **5 500 €, 2 200 € et 1 600 €**.

Les critères d'équivalence servent exactement à empêcher qu'on présente le troisième comme équivalent au premier.

Et cela fonctionne dans les deux sens : ils protègent **la banque** contre une couverture insuffisante, et **le client** contre un refus arbitraire.

6 • Les deux refus irréguliers

	La configuration	Pourquoi le refus n'est pas fondé
①	La banque refuse en invoquant UN CRITÈRE QUI NE FIGURE PAS SUR SA FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION	Les critères retenus sont les seuls sur lesquels un refus peut se fonder, et ils ont été annoncés à l'avance . Une banque ne peut pas ajouter une exigence en cours de route parce que la demande la dérange
②	La banque a retenu PLUS DE 11 CRITÈRES sur le socle, ou plus de 4 sur la perte d'emploi	Elle sort du cadre auquel la profession a adhéré. Plus rare, mais à relever

LA QUESTION REDOUTABLE — ELLE COMBINE LES MODULES 4 ET 5

- ① Rappeler que l'article L. 313-30 du code de la consommation impose un refus **explicite** comportant l'**intégralité des motifs**.
- ② Puis demander : **SUR QUEL CRITÈRE DE LA FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION LE REFUS SE FONDE-T-IL ?**

Cette question n'a que deux réponses possibles :

- soit la banque **désigne un critère de sa fiche** → vous savez quoi corriger ;
- soit elle **ne peut en désigner aucun** → son refus tombe.

L'ÉQUIVALENCE NE SE DISCUTE PAS. ELLE SE VÉRIFIE.

CE QUI TOMBE À L'EXAMEN

- Les critères viennent d'un **avis du CCSF du 13 janvier 2015** — une **liste de place**.
- **18 critères** sur le socle • **8** sur la perte d'emploi.
- La banque en oppose **11 AU PLUS** • et **4 AU PLUS** sur la perte d'emploi.
- Ils figurent sur la **FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION**, remise dès la simulation.
- Ce sont **les seuls** sur lesquels un refus de non-équivalence peut se fonder.
- La méthode : **lire • comparer • corriger AVANT de déposer • déposer**.

Sources vérifiées au 20 août 2026. Avis du Comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015 établissant une liste de place de critères d'équivalence de garanties ; plafonnement à onze critères opposables sur le socle décès, PTIA, invalidité et incapacité, et à quatre sur la garantie perte d'emploi ; communication des exigences retenues par la fiche standardisée d'information et sur le site internet des établissements ; caractère exclusif des critères retenus pour fonder un refus de non-équivalence : **sources professionnelles concordantes et nombreuses**. Rappel du **module 4** — article L. 313-30 du code de la consommation, texte relevé sur Légifrance. Rappels du **module 2** (définition de l'incapacité, franchise, carence, mode d'indemnisation, seuils d'invalidité, exclusions dorsales et psychiques), du **module 3** (garanties ajustables du contrat individuel) et de la **journée 12** (distinction avec la FISE). Arrêté du 18 juillet 2022, annexe A, section A.4. **RÉSERVES** : l'**avis du CCSF n'a pas été consulté directement** — sa référence, sa date et son contenu proviennent de sources professionnelles concordantes ; **le décompte de « 18 critères » est un décompte d'usage professionnel** qui, selon certaines sources, n'apparaît pas sous cette forme dans les documents du CCSF — **ce qui est constant, ce sont les plafonds de 11 et 4 critères opposables**, et c'est ainsi que ces supports sont construits ; **la liste détaillée des critères n'est pas reproduite ici**, relevant de l'avis du CCSF et des fiches standardisées d'information de chaque établissement ; les dates d'entrée en vigueur du dispositif circulent sous plusieurs formes dans les sources professionnelles — **l'année 2015 est retenue sans mention de jour**.